

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1478/2533

นางเชื้อ ชมเชย กับพวก

โจทก์

นายสมัย อุ่มเอี่ยม

จำเลย

นายสมัย อุ่มเอี่ยม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองและทนายโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว
เฉพาะโจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 125,127)

ระหว่างพิจารณา นายประชิน หนูเล็ก ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม อ้างว่า
เป็นบุตรของโจทก์ที่ 1 และเป็นพี่ชายของโจทก์ที่ 2 และมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี
ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาภายหลัง

ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตดังกล่าว (อันดับ 78)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อบ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ออกไปโดยทำที่ดินของโจทก์ให้อยู่ใน
สภาพเดิม ห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป ให้
จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 20 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลย
จะรื้อบ้านดังกล่าวออกไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 116,115)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยวางหลักประกันสำหรับเรื่องค่าเสียหายไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 100,102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนโรงเรือนไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนเรื่องค่าเสียหายถ้าหากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนโรงเรือนไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนเรื่องค่าเสียหายถ้าหากจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ